

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2522/2543

นาง สุนันทา กิริติศรัณย์หรือกิริติศรัณย์

โจทก์

บริษัท กนกพรพัฒนา จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 386, มาตรา 456

โจทก์ทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดินในโครงการของจำเลยโดยตกลงชำระเงินดาวน์เป็นงวด และชำระเงินส่วนที่เหลือกับจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ภายในกำหนด หรือภายใน 15 วันนับแต่วันที่จำเลยแจ้งให้ทราบ ในประกาศโฆษณาของจำเลยระบุว่า จะจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ ถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำประปาสนามเด็กเล่น โทรศัพท์สายตรง โทรศัพท์สาธารณะและยามรักษาความปลอดภัย โจทก์ชำระเงินดาวน์แก่จำเลยแล้ว ต่อมาจำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ชำระเงินส่วนที่เหลือและไปจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์รวม 2 ฉบับ โดยฉบับหลังระบุด้วยว่าหากโจทก์ไม่ชำระเงินภายในกำหนดให้ถือว่าหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญา แต่โจทก์มิได้ชำระเงินส่วนที่เหลือภายในกำหนดเวลาที่จำเลยกำหนดทั้งสองครั้ง โดยโจทก์มิได้แจ้งให้จำเลยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบถ้วนก่อนหรือให้จำเลยรับเงินส่วนที่เหลือโดยลดราคาลง แล้วจดทะเบียนโอนบ้านและที่ดินพิพาทแก่โจทก์ แสดงว่าขณะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่ประกาศโฆษณา แม้ยังไม่ครบถ้วน แต่โจทก์ก็มิได้ถือเป็นสาระสำคัญจนถึงขนาดที่โจทก์ไม่อาจรับโอนกรรมสิทธิ์ในบ้านหรือต้องลดราคาลงทั้งปรากฏว่า จำเลยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามที่ประกาศโฆษณามาเป็นลำดับ และภายหลังจำเลยแจ้งให้โจทก์ชำระเงินส่วนที่เหลือนานปีเศษ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเลยยังมิได้จัดให้มีตาม

ประกาศโฆษณาคงมีเพียงโทรศัพท์สาธารณะกับสนามเด็กเล่นซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเท่านั้น นอกจากนี้ในเวลาที่มีการนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินพิพาทโจทก์ยังไม่มีความพร้อมด้านการเงินเมื่อโจทก์มิได้ชำระราคาส่วนที่เหลือตามที่ตกลงกัน การที่จำเลยไม่จดทะเบียนโอนบ้านและที่ดินพิพาทแก่โจทก์จะถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาย่อมมิได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 12568 เนื้อที่ 32.50 ตารางวาพร้อมอาคารในที่ดินดังกล่าวให้โจทก์โดยปลอดจากภาระจำนองหรือภาระติดพันใด ๆ และรับเงินส่วนที่เหลือจำนวน 441,000 บาทเป็นค่าที่ดินและอาคารดังกล่าว หากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา และหากโจทก์ต้องเสียเงินค่าไถ่ถอนจำนองหรือภาระติดพันใด ๆ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยคืนแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์ทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดินในโครงการของจำเลยที่ 1 ในราคา 715,000 บาท โดยตกลงชำระเงิน

ดาวนเป็นงวด และชำระเงินส่วนที่เหลือกับจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2538 หรือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จำเลยที่ 1 แจ้งให้ทราบตามสัญญา จะซื้อจะขายเอกสารหมาย จ.2 ในประกาศโฆษณาของจำเลยที่ 1 ระบุว่า จะจัดให้มี สิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ ถนนคอนกรีต ไฟฟ้า น้ำประปา สนามเด็กเล่นโทรศัพท์ สายตรง โทรศัพท์สาธารณะและยามรักษาความปลอดภัยตามเอกสารหมาย จ.1 โจทก์ชำระเงินดาวนแก่จำเลยที่ 1 เป็นเงิน 159,000บาท ต่อมาจำเลยที่ 1 มีหนังสือ แจ้งให้โจทก์ชำระเงินส่วนที่เหลือและไปจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์รวม 2 ฉบับ โดยฉบับหลังระบุว่าหากโจทก์ไม่ชำระเงินภายในกำหนด ให้ถือว่าหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นการบอกเลิกสัญญาแต่โจทก์มิได้ชำระเงินส่วนที่เหลือภายในกำหนดเวลาที่ จำเลยที่ 1 กำหนดทั้งสองครั้ง

โจทก์ฎีกาประการแรกว่า จำเลยที่ 1 มิได้ก่อสร้างถนนภายในโครงการและมีได้ จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนตามที่ประกาศโฆษณา โจทก์จึงไม่จำเป็นต้อง ชำระเงินแก่จำเลยที่ 1 ในราคาเต็มตามสัญญาและจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดสัญญา ข้อ เท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามที่ประกาศ โฆษณามาเป็นลำดับและภายหลังจำเลยที่ 1 แจ้งให้โจทก์ชำระเงินส่วนที่เหลือพิเศษ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเลยที่ 1 ยังมีได้จัดให้มีตามประกาศโฆษณาจะมีเพียง โทรศัพท์สาธารณะกับสนามเด็กเล่นซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเท่านั้นนอกจากนี้เหตุที่ มิได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินพิพาทในเวลานั้นมิใช่เพราะจำเลย ที่ 1 จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ครบถ้วนตามที่ประกาศโฆษณาแต่เป็นเพราะ โจทก์ยังไม่มีความพร้อมด้านการเงินนั่นเอง เมื่อโจทก์มิได้ชำระราคาที่ดินส่วนที่ เหลือตามราคาที่ตกลงกันการที่จำเลยที่ 1 ไม่จดทะเบียนโอนบ้านและที่ดินพิพาทแก่ โจทก์จะถือว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดสัญญาย่อมมิได้

(พจนศักร์ จงกลนี้-วิชา มหาคุณ-ปัญญา สุทธิบดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ